

ก็ได้เสนอความเห็นต่อเลขาธิการ กปร. โดยไม่ขัดข้องในการให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมีความเห็นว่า ควรให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตามที่มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเข้าร่วมประชุมครั้งใดให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการประชุมเพื่อประโยชน์ในการประสานและติดตามงาน เนื่องจากว่าเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของสำนักงาน กปร. ในการขับเคลื่อนขยายผล ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง การให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดังกล่าว จึงถือเป็นราชการสำคัญที่เลขาธิการ กปร. ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงานจะต้องพิจารณาสั่งการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเสียก่อนตามหลักการมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งยังปรากฏต่อมาว่า เลขาธิการ กปร. ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ และได้พิจารณามอบหมายผู้แทนของสำนักงาน กปร. โดยใช้ระยะเวลาานเกือบสองเดือน ซึ่งแม้เลขาธิการ กปร. จะอ้างว่าเป็นเพราะผู้บริหารตามสายงานและผู้บังคับบัญชาระดับต้นของผู้ฟ้องคดีติดภารกิจ แต่เลขาธิการ กปร. ก็ชอบที่จะสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีงดการเข้าร่วมประชุมในระหว่างที่ยังไม่มีการมอบหมายผู้แทนของสำนักงาน กปร. การที่เลขาธิการ กปร. ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ย่อมมีส่วนทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่า ตนได้รับอนุญาตหรือมอบหมายจากเลขาธิการ กปร. และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุมต่อมาอีก ๓ ครั้ง และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีส่วนบกพร่องมิได้ติดตามสอบถามผลการพิจารณาของเลขาธิการ กปร. แต่ก็ยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ถึงขนาดที่ว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าเลขาธิการ กปร. ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการ กปร. เป็นผู้แทนสำนักงาน กปร. ในคณะกรรมการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมอีก กรณีจึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีสาเหตุสำคัญมาจากการบริหารภายในของสำนักงาน กปร. ในเรื่องของการประสานงานและการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์จะให้สำนักงาน กปร. เข้าร่วมในการดำเนินกิจการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวจึงเข้าใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปและเชื่อว่าเป็นความเข้าใจโดยสุจริตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้น ซึ่งหากเป็นความผิดวินัยอยู่บ้าง ก็เป็นเพียงการกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในกรณีอื่น ๆ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ไม่เคยทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ แม้โทษที่จะลงเป็นเพียงโทษภาคทัณฑ์ แต่ก็ย่อมมีผลต่อประวัติการรับราชการของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุอันควรลดโทษ และมีเหตุอันควรงดโทษภาคทัณฑ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยไม่นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการกำหนดโทษ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดของผู้ฟ้องคดี



ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มประสานโครงการพื้นที่ ๔๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) บริษัท ค. ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขออนุญาตใช้ข้อมูลและภาพจากเอกสารเผยแพร่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระคุณ ๓ รักษา ประชาเป็นสุขศาสตร์” เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งบริษัทฯ และทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งต้นฉบับเนื้อหาให้ตรวจสอบ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งหนังสือเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวได้ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง และในส่วนประวัติผู้เรียบเรียงก็ได้มีการระบุตำแหน่งหน้าที่ราชการและสังกัดของผู้ฟ้องคดี ในเวลาใกล้เคียงกันคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชสา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราช และคณะอนุกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขออนุญาตนาย ภ. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไปร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือต้นฉบับเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านนาย ภ. และรองเลขาธิการ กปร. ซึ่งนาย ภ. มีความเห็นว่า ควรให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตามที่มีคำสั่งแต่งตั้ง หากจะต้องเข้าร่วมประชุมครั้งใดให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการประชุมเพื่อประโยชน์ในการประสานและติดตามงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งการถึงรองเลขาธิการ กปร. และนาย ภ. ว่า กปร. น่าจะเป็นผู้พิจารณาผู้เหมาะสมเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฯ เอง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทราบข้อสั่งการดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ อีก จำนวน ๓ ครั้ง จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือมอบหมายให้นาย ป. รองเลขาธิการ กปร. เป็นผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคณะอนุกรรมการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีก และในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ มีความเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ และตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกระทำผิดวินัยฐานยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๕) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งศาสตร์พระราชา และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีรายชื่อเป็นคณะอนุกรรมการฯ และได้รับอนุญาตจากนาย ก. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รวมทั้งได้นำหนังสือต้นฉบับเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านนาย ก. และรองเลขาธิการ กปร. ซึ่งนาย ก. เห็นว่า ควรให้ความอนุเคราะห์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมตามที่มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเข้าร่วมประชุมครั้งใดให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและรายงานผลการประชุมเพื่อประโยชน์ในการประสานและติดตาม แต่โดยที่คณะขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ขึ้น เพื่อดำเนินการ ศึกษาปรัชญา ทฤษฎีแห่งพระราชา และนำองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนน้อมนำไปประพฤติและปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อสืบสานปณิธานและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือเป็นราชการสำคัญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานต้องพิจารณาสั่งการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเสียก่อนตามหลักการมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดไปเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ และต่อมาได้มอบหมายให้ นาย ป. รองเลขาธิการ กปร. เป็นผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคณะอนุกรรมการฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง จึงเป็นการเข้าร่วมประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ

อย่างไรก็ตาม แม้พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อปรากฏว่าการได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการฯ ของผู้ฟ้องคดีเกิดจากคณะอนุกรรมการฯ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าใจได้ว่าการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ เป็นเรื่องเฉพาะตน มิใช่การเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ไปเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ และเมื่อได้รับต้นฉบับหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและรายงานเลขาธิการ กปร. ก็ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้รับหนังสือ



ฉบับดังกล่าวแล้วยังไม่ได้สั่งการ เพ็งจะมีการสั่งการเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลานานเกือบสองเดือน แม้จะอ้างว่าเป็นเพราะผู้บริหารตามสายงานและผู้บังคับบัญชาระดับต้นของผู้ฟ้องคดีติดภารกิจเดินทางไปราชการต่างจังหวัดต่อเนื่อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีงดการเข้าร่วมประชุมในระหว่างที่ยังไม่มีการมอบหมายผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่มีได้ดำเนินการดังกล่าวย่อมมีส่วนทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าตนได้รับอนุญาตหรือมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไปเข้าร่วมประชุมอีกจำนวน ๓ ครั้ง แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีส่วนบกพร่องมิได้ติดตามสอบถามผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็ยังไม่อาจที่จะรับฟังได้ถึงขนาดที่ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบหมายให้นาย ป. รองเลขาธิการ กปร. เป็นผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคณะอนุกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมประชุมอีก กรณีจึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีสาเหตุสำคัญมาจากการบริหารภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเรื่องของการประสานงานและการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน เมื่อได้รับการประสานจากหน่วยงานของรัฐอื่นที่ประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมในการดำเนินกิจการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวจึงเข้าใจได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทั่วไปและเชื่อว่าเป็นความเข้าใจโดยสุจริตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นนั้น ซึ่งหากเป็นความผิดวินัยอยู่บ้าง ก็เป็นเพียงการกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในกรณีอื่น ๆ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ไม่เคยทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และไม่เคยกระทำผิดวินัยมาก่อน ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ แม้โทษที่จะลงเป็นเพียงโทษภาคทัณฑ์แต่ก็ย่อมมีผลต่อประวัติการรับราชการของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุอันควรลดโทษ และมีเหตุอันควรงดโทษภาคทัณฑ์ตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยไม่นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการกำหนดโทษ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับความผิดของผู้ฟ้องคดี

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นบรรณาธิการหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “พระคุณ ธ รักษาประชาเป็นสุขศาสตร์” นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและภาพพระราชกรณียกิจได้ช่วยเหลือให้บริษัท ค. ผู้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติในการเรียบเรียงข้อมูล โดยมีได้รายงานผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะดำเนินการ และยินยอมให้บริษัท ค. ระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง รวมทั้งระบุตำแหน่งหน้าที่ราชการและสังกัดของผู้ฟ้องคดีในส่วนประวัติผู้เรียบเรียง อันอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือก็ตาม แต่เมื่อการจัดทำหนังสือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แจกเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี การก่อตั้งบริษัทฯ และเพื่อทูลเกล้าถวายหนังสือแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ โดยมีได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไรในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการขับเคลื่อนขยายผล ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



และองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยืนยันต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์จากการจัดทำหนังสือ จึงเชื่อได้ว่าการระบุชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และสังกัดของผู้ฟ้องคดีในหนังสือดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อให้เกียรติผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์แก่บริษัทฯ เท่านั้น และก่อนที่จะมีการจัดทำหนังสือ บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขออนุญาตใช้ข้อมูลและภาพจากเอกสารเผยแพร่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งได้จัดส่งต้นฉบับมาให้ตรวจสอบ แต่ไม่ได้รับการดำเนินการใด ๆ อีกทั้ง ข้อมูลและภาพในหนังสือก็เป็นข้อมูลและภาพที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีไว้เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนตามมาตรา ๘๓ (๕) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟป. ๑๘/๒๕๖๗)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้รับจ้างตกลงว่าจะจัดหาสิ่งของและสัมภาระที่ดีพร้อมกับช่างฝีมือดีเพื่อประกอบการจ้างเหมาตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงการจ้างโดยไม่ปรากฏความบกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของผู้รับจ้าง ส่วนการไม่ระบุว่ามีการประกวดร้องเพลงจริงเพียง ๗ วัน ทั้งที่บันทึกข้อตกลงการจ้างกำหนดให้มีการประกวดร้องเพลงทั้งหมด ๙ วัน เกิดขึ้นจากการสั่งการของนายกเทศมนตรี ซึ่งไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการจ้างของผู้รับจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับการจ้างได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับงานจ้างว่า ผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบที่เทศบาลกำหนด จึงมิได้เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนในฐานะกรรมการตรวจรับการจ้างตามข้อ ๖๕ ของระเบียบดังกล่าว ที่จะมีความผิดวินัยตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาลเมืองฝักไ้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ๖ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองฝักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับการจ้างเหมารวม ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง เป็นการตรวจรับการจ้างเหมาเวทีแสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟที่ใช้ในโครงการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับนาย ร. และนางสาว ว. และกรณีที่สอง เป็นการตรวจรับการจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ร่วมกับนาย อ. และนางสาว ข. ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ได้แจ้งผลการตรวจสอบในโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับพัสดุหรือใบตรวจรับงานจ้างว่าได้พร้อมกันตรวจรับงานจ้าง และเห็นว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาแล้ว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๑) ถึง (๕) ซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอันเป็นความผิดทางวินัย ต่อมานายกเทศมนตรีเมืองผักไห่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ผลการสอบสวนปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจรับการจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟฟ้าตามบันทึกข้อตกลงการจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จึงไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา ส่วนโครงการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาเวที แสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟ นั้น ข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อตกลงการจ้างกำหนดให้มีการประกวดร้องเพลงทั้งหมด ๙ วัน แต่มีการประกวดร้องเพลงจริงเพียง ๗ วัน เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๑) ถึง (๕) เป็นความผิดวินัยที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๖ เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน แต่เนื่องจากไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดมา อันเป็นเหตุควรลดหย่อนโทษ จึงเห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาเวที แสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามบันทึกข้อตกลงการจ้าง จึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงการจ้าง ประกอบรายละเอียดแนบท้ายบันทึกดังกล่าว ปรากฏว่าผู้รับจ้างตกลงว่าจะจัดหาสิ่งของและสัมภาระที่ดีพร้อมกับช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการจ้างเหมาเวที แสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟ และเวทีโครงการประกวดร้องเพลงดังกล่าว ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดหาสิ่งของและสัมภาระพร้อมกับช่างเพื่อประกอบการจัดให้มีเวที แสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟในโครงการดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงการจ้าง และรายละเอียดแนบท้ายบันทึกดังกล่าวแล้ว โดยไม่ปรากฏความบกพร่องในการจัดให้มีเวที แสง สี เสียง และเครื่องปั่นไฟ หรือการทำงานของผู้รับจ้างดังกล่าว สำหรับกรณีที่ไม่ได้มีการประกวดร้องเพลง



ในวันที่ ๙ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ นั้น เป็นการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการจ้างของผู้รับจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างเหมาตามใบตรวจรับงานจ้างเหมาว่า ผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบที่เทศบาลกำหนด โดยไม่ระบุว่าไม่มีการประกวดร้องเพลงในวันที่ ๙ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงมิได้เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนในฐานะกรรมการตรวจรับการจ้างตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่จะเป็นความผิดวินัยตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๑ เดือน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๙๐/๒๕๖๗)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศให้อำเภอที่ประสบปัญหาเพลิงไหม้บ้านลำปะหลัง เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้อนุมัติเบิกเงินทดรองราชการ นายอำเภอจึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ การที่นายอำเภอดำเนินการในการจัดซื้อสารเคมีเพื่อกำจัดเพลิงไหม้บ้านลำปะหลัง โดยใช้เวลาเพียง ๖ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีประกาศฯ จึงเป็นการดำเนินการด้วยความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการจัดหา เจริญต่อรองราคา และตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายสารเคมีโดยตรง และอำเภอได้เคยจัดซื้อสารเคมี



ดังกล่าวมาแล้วจำนวน ๑๐ ครั้ง ซึ่งเป็นการจัดซื้อในราคาเดียวกันกับที่ซื้อในครั้งนี้ ประกอบกับ ขณะที่เกิดภัยพิบัติไม่มีสารเคมีดังกล่าวจำหน่ายในเขตอำเภอเพื่อให้ตรวจสอบราคาได้ การที่ นายอำเภอจะควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อสารเคมีในรายละเอียดอย่างเคร่งครัดดังเช่นการจัดซื้อ ในภาวะปกติ จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้และมีข้อจำกัดด้วยความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้ง ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับสารเคมีครบถ้วนและนำไปใช้เพื่อระงับการระบาดของเพลี้ยแป้ง มั่นสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดหาสารเคมีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ผลการสอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่จัดซื้อสารเคมีในครั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความเห็นว่า การจัดซื้อสารเคมี ดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน และเป็นไปตามนโยบาย ของจังหวัดซึ่งได้กำหนดชนิดและราคาตลอดจนวงเงินไว้แล้ว การกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงมิใช่ผลโดยตรงที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย และไม่ได้อำนาจไปโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ จึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และไม่เป็นการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นกรณีฉุกเฉินฯ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนฯ ดังนั้น คำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดการ แพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งมึนสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอนาตาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ให้เขตพื้นที่อำเภอนาตาลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และมีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จัดสรรวงเงินทดรองราชการให้กับอำเภอนาตาลและมอบอำนาจ ให้นายอำเภอนาตาลเป็นผู้อนุมัติเบิกเงินทดรองราชการดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมา คณะกรรมการให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนาตาล (ก.ช.ภ.อ. นาตาล) มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทดรองราชการ สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมึนสำปะหลัง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้แต่งตั้ง ให้นาง ม. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหา เปรี้ยแป้งสำรอง และตกลงราคา โดยนาง ม. ได้ดำเนินการจัดซื้อ สารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมึนสำปะหลังและรายงานผลต่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงิน ทดรองราชการและได้มีการจัดซื้อสารเคมีดังกล่าว ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ พบว่า อำเภอนาตาลจัดซื้อสารเคมีในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยไม่มีการเจรจาต่อรองและตกลงราคา กับผู้เสนอขาย เป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามข้อ ๘ และข้อ ๔๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ ทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงดำเนินการทางวินัย กับผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนาตาล (ก.ช.ภ.อ. นาตาล) ได้จัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้ง มึนสำปะหลังโดยไม่มีการสอบถามราคาและตกลงราคากับผู้ขาย เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว



ทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๒) และ มาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษปลด ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ลงโทษปลด ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดี จึงอุทธรณ์คำสั่งต่อประธาน ก.พ.ค. แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเกิดภัยพิบัติไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ บุคคล หรือสัตว์ ทำให้เกิดขึ้น ย่อมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออาจทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งภัยพิบัติส่วนใหญ่จะสร้างผลกระทบต่องสังคมโดยรวม และทำให้ประชาชนไม่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างปกติสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นกรณีฉุกเฉิน ประชาชนย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองได้อย่าง ทันทีทั้งที่ รัฐในฐานะองค์กรฝ่ายปกครองซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ จึงต้องให้ความ ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยตามความจำเป็นและต้องรีบเร่งดำเนินการโดยฉับพลัน และด้วยภัยพิบัติ เป็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วน รัฐจึงวางหลักเกณฑ์การดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นกรณีฉุกเฉินไว้เป็นการเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ เพื่อให้มีวิธีดำเนินการแตกต่างกับการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะปกติทั่วไป ซึ่งในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ได้สร้างความเสียหาย ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังอย่างกว้างขวาง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดให้เขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อให้ สามารถใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมกับจัดสรรเงินทดรองราชการให้แก่อำเภอหาดใหญ่เพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง และมอบอำนาจให้นายอำเภอหาดใหญ่เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดังกล่าว ต่อมา เกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการกำหนดรายละเอียดและค่าใช้จ่ายของอำเภอหาดใหญ่ ในการจัดซื้อสารเคมีดังกล่าว ปรากฏว่าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหาดใหญ่ (ก.ช.ภ.อ. หาดใหญ่) ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินทดรองราชการสำหรับจัดซื้อสารเคมีดังกล่าว และนาง ม. ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีตกลงราคา และมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายงานผู้ฟ้องคดีว่า ได้เจรจาต่อรองและตกลงราคาโดยเชิญ ผู้ขาย ๓ ราย มาเสนอราคาและได้เจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วไม่พบความผิดปกติ จึงได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการให้จัดซื้อสารเคมี ตามที่เสนอ จึงเห็นได้ว่า ในกระบวนการจัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศกำหนดให้อำเภอหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน จนถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีลงนามอนุมัติ



ให้จัดซื้อสารเคมีดังกล่าว ใช้เวลาเพียง ๖ วัน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติด้วยความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ อีกทั้ง ระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว ข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา เปรียบเทียบราคาและตกลงราคากับผู้มีอาชีพขายสารเคมีโดยตรงแต่เพียงผู้เดียว ส่วนผู้ฟ้องคดีในฐานะนายอำเภอมีหน้าที่ในการอนุมัติและออกใบสั่งซื้อตามที่ นาง ม. ได้ตกลงราคากับผู้ขายไว้แล้วเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวในรายละเอียดอย่างเคร่งครัดดังเช่นการจัดซื้อในภาวะปกติจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้และมีข้อจำกัดด้วยความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับปัญหากรณีราคาที่จัดซื้อสารเคมีจะต้องมีราคาไม่สูงกว่าราคาตลาดของท้องที่ในช่วงเวลาภัยพิบัติเกิดขึ้นนั้น เห็นว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอนาตาล อำเภอนาตาลได้เคยจัดซื้อสารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังมาแล้วจำนวน ๑๐ ครั้ง เป็นการจัดซื้อในราคาเดียวกันกับการจัดซื้อในครั้งนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า สารเคมีกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ไม่มีจำหน่ายในท้องที่อำเภอนาตาลแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นในท้องที่อำเภอนาตาล ไม่มีสารเคมีดังกล่าวจำหน่ายให้ตรวจสอบราคาได้ และถือว่าการจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ส่วนกรณีความเสียหายที่เกิดจากการที่จัดซื้อสารเคมีสูงกว่าราคาท้องตลาดนั้น เห็นว่า เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านบรรเทาสาธารณภัยของรัฐเป็นสำคัญ ซึ่งประชาชนในท้องที่อำเภอนาตาลได้รับสารเคมีที่จัดซื้อครบถ้วนแล้ว และได้นำไปใช้เพื่อระงับการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดหาสารเคมีเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ผลการสอบสวนทางวินัยแก่นาง ม. ผู้มีหน้าที่จัดซื้อสารเคมีในครั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความเห็นว่า การจัดซื้อสารเคมีดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นต้องช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน และเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้กำหนดชนิดและราคา ตลอดจนวงเงินไว้แล้ว การกระทำของนาง ม. จึงมิใช่ผลโดยตรงที่ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย และไม่ได้กระทำไปโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ จึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงโทษนาง ม. โดยการลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ได้กระทำการร่วมกันซึ่งควรได้รับการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างกันและมีมาตรฐานในการลงโทษในระดับเดียวกัน ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่พอพียงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีฉุกเฉินฯ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๘/๒๕๖๓)



๓) กรณีประมวลเงินเล่าในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

กรณีมีการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเป็นการรับข้อกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงไว้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการ แม้ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีคำสั่งแต่งตั้งองค์คณะ
พนักงานไต่สวน โดยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกินกว่าสองปี แต่การแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการไต่สวนข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อเนื่องมาโดยตลอด
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควร
สงสัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจรับข้อกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงและ
ชี้มูลความผิดทางวินัยได้ตามมาตรา ๘๘ ประกอบกับมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน
และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัย
ผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นฐานแห่งการกระทำความผิดทางวินัยมาก่อนแล้ว
คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีอำนาจชี้มูลความผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
อันเป็นความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
มติชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว ย่อมผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะ
ถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวน
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นเดียวกับการชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นไปโดยไม่ชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ควรที่จะทักท้วงก่อนที่จะลงนามในสัญญาดังกล่าว อีกทั้ง ไม่เป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบเอกสารการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง แต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวไม่มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และในการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าว มีต้นทุนที่เป็นค่าวัสดุการก่อสร้างและค่าแรงรวมกันเพียงร้อยละ ๕๐ ของราคาจ้างตามสัญญา และการดำเนินการดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้มีผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการอนุมัติจ้างในราคาแพงเกินจริง ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณเกินกว่าค่าจ้างโดยปกติทั่วไปเป็นจำนวนมาก การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว. จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ (จังหวัดสงขลา) เข้าตรวจสอบการดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และจัดทำเอกสารการจัดจ้างต่าง ๆ อันเป็นเท็จมิได้ดำเนินการสอบราคาจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง จึงมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยในส่วนของโรงเรียน ว. มีผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงมีหนังสือส่งเรื่องกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการไต่สวนข้อเท็จจริงจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นมอบหมายให้องค์คณะพนักงานไต่สวน



และมีหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง และได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ต่อมา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกคำสั่งลงโทษดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นข้าราชการเกินสามปี หรือไม่ แม้จะมีได้มีการยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะรับเรื่องข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา ๖๖ อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไม่ว่าผู้กล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของตนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ในขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินสองปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีอำนาจดำเนินการตามหมวด ๔ ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินสองปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจรับดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริงได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องกล่าวหาผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตามคำสั่งลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และคำสั่งลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่ได้มีการกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการ



ไต่สวนข้อเท็จจริง อันเป็นการรับข้อกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไว้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวน โดยแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกินกว่าสองปี แต่การแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการไต่สวนข้อเท็จจริงเท่านั้น ซึ่งเป็นการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อเนื่องมาโดยตลอด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นกรณีตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจรับข้อกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๘๘ ประกอบกับมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นฐานแห่งการกระทำความผิดทางวินัยแล้ว จึงมีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มติดังกล่าวย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และแม้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุจะต้องดำเนินการสั่งลงโทษทางวินัยแก่อดีตข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกล่าวหาภายในสามปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ก่อนที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไปแล้วเกินสามปี จึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด



เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ในขั้นตอนการดำเนินการสอบราคาจ้าง แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้จัดส่งประกาศการสอบราคาโดยตรงไปยังผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมีการปิดประกาศสอบราคา ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ว. แต่อย่างใด หากมีการจัดส่งประกาศและหนังสือเชิญชวนเผยแพร่ให้รู้กันอย่างกว้างขวางจริง ย่อมมีหลักฐานการจัดส่งประกาศและหนังสือเชิญชวนให้ตรวจสอบได้ และอาจมีผู้ประกอบการที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับของสอบราคา แต่กลับมีเพียงห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว มารับของสอบราคา นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงจากคำให้การของนาย จ. ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่พิพาท ให้การต่อคณะพนักงานไต่สวนว่า เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว มีหุ้นส่วน ๒ คน คือ ตน และนาย ส. ผู้อำนวยการโรงเรียน บ. จังหวัดสระแก้ว โดยตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย ส. ขอยกจากการเป็นหุ้นส่วน เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียนที่จังหวัดสงขลา แต่นาย ส. ยังคงย่นแะนำตนเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการยื่นซองราคาว่า จะต้องทำแบบใด รวมถึงการเสนอราคา เมื่อได้รับเงินค่าจ้าง นาย ส. ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ ๒๐ ของราคาที่รับจ้าง ส่วนนาย จ. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. จะได้รับร้อยละ ๓๐ และอีกร้อยละ ๓๐ จะนำไปจ่ายค่าแรง ส่วนร้อยละ ๒๐ ที่คงเหลือ คือ ต้นทุนที่แท้จริง ประกอบกับข้อเท็จจริงว่าการสอบราคา ดังกล่าวมีเพียงห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มารับของสอบราคา และห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว โดยห้างหุ้นส่วนทั้งสองดังกล่าว มีหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจปิดประกาศสอบราคาโดยเจตนาไม่เปิดโอกาสให้มีผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการจัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ที่สนใจหรือมีการปิดประกาศสอบราคาดังกล่าวไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๓๑ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เป็นผู้มีสิทธิได้ทำสัญญากับโรงเรียน บ. มิฉะนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ควรที่จะหักทวงก่อนที่จะลงนามในสัญญา อีกทั้ง ไม่เป็นการยากที่ผู้ฟ้องคดีจะตรวจสอบเอกสารการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสอบราคาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีแจ้งแก่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากลางว่า ราคากลางจำนวน ๒๖๔,๙๙๗ บาท โดยไม่มีการตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. นำสัญญาจ้างไปเสียค่าอากรแสตมป์ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในวันเดียวกันกับวันที่มีการลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวที่จังหวัดสงขลา โดยในทางปฏิบัติต้องนำสัญญาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๓๗) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะกำหนดให้ต้องนำตราสารฉบับจริงมาประกอบการชำระอากรแสตมป์เท่านั้น เมื่อพิจารณา



ถึงระยะทางระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดสระแก้วไกลเกินที่จะคาดหมายได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. จะสามารถนำสัญญาฉบับจริงไปชำระอากรแสตมป์ที่จังหวัดสระแก้วในวันเดียวกันที่ทำสัญญาได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการจัดเตรียมเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เป็นคู่สัญญา จงใจปกปิดประกาศสอบราคาและจัดทำสัญญาจ้างโดยลงนาม ในสัญญาไว้ล่วงหน้า แล้วมอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ไปก่อนวันที่ระบุในสัญญา โดยไม่เปิดโอกาสให้มี ผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. จำนวน ๒๖๓,๐๐๐ บาท ทั้งที่ต้นทุนการก่อสร้าง มีจำนวนเพียงร้อยละ ๒๐ ของราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งเป็นการอนุมัติจ้างในราคาแพงเกินจริง อันเป็นผลมาจากการ ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงที่เป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบาย ของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดัง อย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลด ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๖/๒๕๖๗)

การที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุป้ายจราจร และรายงานผลการตรวจรับพัสดุนั้นเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา โดยที่ผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบพัสดุ จึงเป็นการตรวจรับพัสดุนั้นเป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อการสั่งซื้อพัสดุดังกล่าวเกิดขึ้น ในสถานการณ์เร่งด่วนภายใต้การประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเป็นไป เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อใช้ในการงานฉุกเฉิน เนื่องจากน้ำท่วมถนนหลายสายได้รับความเสียหายหนัก จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหาวัสดุจราจรประเภท ป้ายเตือนและอุปกรณ์สำหรับงานจราจรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่ประสบภัยพิบัติ น้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา โดยคำนึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขายได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย และพัสดุก็นั้นมิได้มี ราคาสูงเกินจริง อันจะเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย แม้กรณีจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทางราชการ แต่เมื่อไม่ถึงกับเป็นเหตุหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อหน่วยงานของรัฐ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริต

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงาน บำรุงทางพังกา ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลาก เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดพังกา



ได้มีประกาศให้ทุกอำเภอในจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ระหว่างนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ กรมทางหลวงได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รายการค่าบำรุงทางและสะพาน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้กับสำนักงานบำรุงทางพังงา เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐ บาท และในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางพังงาได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจราจรโดยวิธีตกลงราคา พร้อมกับแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยจัดซื้อวัสดุจราจรจากบริษัท น. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ภ. เพื่อใช้ในงานฉุกเฉินเนื่องจากน้ำท่วมฝนตกหนักในทางหลวง ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงลายมือชื่อตรวจรับโดยไม่มีวัสดุในวันที่ลงลายมือชื่อตรวจรับ แต่ในทางการสอบสวนสังเกตการณ์พบว่า ได้มีการตรวจนับวัสดุจราจรครบถ้วนตามรายการในใบสั่งซื้อเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๑ จึงส่งเรื่องให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการทางอาญาและทางวินัยกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และส่งรายงานการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุจากผู้ขายทั้งสองราย โดยรับรองว่าผู้ขายได้มีการส่งมอบพัสดุที่สั่งซื้อไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ทั้งที่ความเป็นจริงผู้ขายทั้งสองรายได้ส่งมอบพัสดุที่สั่งซื้อตามใบส่งของชั่วคราว ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงฟังได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการรับรองการตรวจรับพัสดุนั้นเป็นเท็จ และรายงานผลการตรวจรับพัสดุนั้นเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อ ๗๑ (๓) และ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการสั่งซื้อวัสดุจราจรตามใบสั่งซื้อเป็นการจัดซื้อเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบำรุงทางพังงา ปรากฏเหตุผลตามแบบรายงานขอซื้อเพื่อใช้ในงานฉุกเฉินเนื่องจากน้ำท่วมฝนตกหนักในทางหลวง ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ภัยพิบัติฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงา ทำให้ถนนหลายสายได้รับความเสียหายหนัก จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหาวัสดุจราจรประเภทป้ายเตือนและอุปกรณ์สำหรับงานจราจรต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับแก้ไขปัญหาถนนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา



แต่เนื่องจากสำนักงานบำรุงทางพังงาได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาย้ายพิบัติจากกรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณเป็นอย่างมาก หากไม่ดำเนินการจัดซื้อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เงินงบประมาณในส่วนนี้ก็จะตกไป ประกอบกับผู้ขายทั้งสองรายซึ่งเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรระดับมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบจากกรมทางหลวง มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ย่อมไม่สามารถส่งมอบวัสดุจราจรได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ การที่สำนักงานบำรุงทางพังงาดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อและตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กรณีจึงมีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามใบสั่งซื้อทั้งสองฉบับซึ่งกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบำรุงทางพังงาภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ หากส่งมอบพ้นกำหนดเวลาจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขายทั้งสองรายได้รับใบสั่งซื้อเมื่อใด แต่ย่อมไม่ก่อนวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เมื่อสำนักงานบำรุงทางพังงาได้รับพัสดุตามที่สั่งซื้อในวันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการส่งมอบสิ่งของภายใน ๕ วันทำการ (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับใบสั่งซื้อซึ่งไม่ต้องด้วยเงื่อนไขของการปรับกรณีจึงไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายแต่อย่างใด และผู้ขายทั้งสองรายต่างยืนยันว่าได้รับค่าวัสดุตามใบเสร็จรับเงินลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ขายไม่ได้รับประโยชน์อันใดก่อนที่จะมีการส่งมอบสิ่งของ รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพัสดุที่จัดซื้อมีราคาที่สูงเกินจริง อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด จึงไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ขายได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย อีกทั้ง หน่วยงานได้รับประโยชน์จากการได้พัสดุด่วนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ จึงไม่ถือว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสำนักงานบำรุงทางพังงาซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการ ตลอดจนในส่วนของความเสียหายที่ได้วินิจฉัยโดยกรมบัญชีกลางในส่วนของการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับกรณีนี้ก็ได้มีการวินิจฉัยว่าราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุจราจรไม่ได้มีราคาแพงกว่าราคาตลาด กรณีจึงไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ แม้กรณีจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ แต่เมื่อไม่ถึงกับเป็นเหตุหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาทุจริตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ กรณีย่อมไม่ครบองค์ประกอบมาตรา ๘๕ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตแต่อย่างใด สำหรับในส่วน



ความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีนี้ นั้น เห็นได้ว่า แม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุอันเป็นเท็จ แต่เพื่อให้สามารถจัดหาวัสดุจากรมาใช้ในการแก้ไข ปัญหาถนนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของหน่วยงาน โดยไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ กรณีย่อมไม่พอฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติการณ์ในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทาง เสื่อมเสียถึงขนาดที่จะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าลักษณะเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ และการ จัดซื้อพัสดุที่พิพาทนี้ เป็นไปเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหายกยัตติที่เกิดขึ้นให้ทันทั่วทั้ง จึงไม่สมควร กั้นเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการโดยอาศัยมติชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๐๘/๒๕๖๗)

ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายงานให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำ ทะเบียนพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานการพัสดุ โดยเฉพาะการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง อันถือเป็นหน้าที่ ราชการของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในกรณีดังกล่าวก็ตาม แต่สำหรับ การให้ความเห็น โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ความเห็นในฐานะเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้ให้ความเห็น ว่า “จังหวัดแจ้งการอนุมัติจัดซื้อรถไมโครบัส เห็นควรแจ้งพัสดุกกลาง กองคลัง ประกาศสอบราคา ตามระเบียบพัสดุต่อไป” โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุในการเสนอ หนังสือดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการในการดำเนินการต่อไป ความเห็นดังกล่าว เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นที่ผู้บังคับบัญชาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ก็ได้ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ต้องพิจารณาไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงหน้าที่ในทางธุรการของงานพัสดุ ซึ่งเป็นเพียงข้อพิจารณา ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการ ไม่ใช่ข้อสั่งการตามอำนาจหน้าที่ ราชการในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อีกทั้ง ไม่มีบทบัญญัติหรือ กฎหมายใดที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่กำหนด ให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอีกครั้ง การเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยสั่งการ หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจ ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การเสนอความเห็นดังกล่าวจึงมิใช่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ เนื่องจาก หน้าที่ราชการในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุของผู้ฟ้องคดียังมีได้เริ่มมีขึ้นตามระเบียบดังกล่าว การปฏิบัติ หน้าที่ในทางธุรการของงานพัสดุของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจถือได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ อีกทั้ง ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดตามสำนวน



การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีที่ทำให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อย่างหนึ่งอย่างใดจากการเสนอความเห็นหรือเป็นการแสดงความเห็นที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใด หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการที่จะถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ดังนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ และการที่ผู้ฟ้องคดีเพียงทำบันทึกและมีความเห็นท้ายหนังสือดังกล่าวเสนอต่อผู้อำนวยการกองการศึกษา และปลัดเทศบาล ซึ่งการเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีเป็นความเบื้องต้นที่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่บ้าง แต่หาใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาไม่ เพราะความผิดฐานขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ข้าราชการผู้ใดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใด แล้วข้าราชการผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือปฏิบัติแตกต่างจากข้อสั่งการนั้นอย่างชัดแจ้ง หนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงข้อพิจารณาในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อรถไมโครบัสของเทศบาล โดยมีสาระสำคัญให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ มิใช่คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงไม่อาจถือเป็นการขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อีกทั้ง การเสนอความเห็นตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นที่ยังไม่อาจถือเป็นการผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ข้อ ๙ วรรคสอง ฐานขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง และข้อ ๑๑ วรรคสอง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ผู้ฟ้องคดีช่วยราชการงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อรถไมโครบัสของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน



ผลการไต่สวนปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า “รถโดยสารไมโครบัสไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ถือว่าเป็นรายการนอกบัญชีราคามาตรฐาน ดังนั้น ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและวงเงิน โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งต้องคำนึงว่าการใช้งานดังกล่าวเป็นการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายหรือไม่ เป็นการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนอย่างไร และพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะและราคาด้วย โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเคร่งครัด” แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกและความเห็นเสนอผู้อำนวยการกองการศึกษาและปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูว่า “จังหวัดแจ้งการอนุมัติจัดซื้อรถไมโครบัส เห็นควรแจ้งพัสดุกกลาง กองคลัง ประกาศสอบราคาตามระเบียบพัสดุต่อไป” ซึ่งต่อมาได้มีการดำเนินการจัดซื้อรถไมโครบัสดังกล่าว และให้ส่งเรื่องให้หน่วยพัสดุกกลาง กองคลัง ดำเนินการสอบราคาตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและวงเงิน และอื่น ๆ ตามข้อพิจารณาและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู การบันทึกเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีจึงมีข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ การดำเนินการจัดซื้อและการอนุมัติให้จัดซื้อดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ราชการ และฝ่าฝืนระเบียบกฎหมายเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และยังมีมูลความผิดทางวินัยอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ในฐานขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

